

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4619/2536

นาย มนตรี รจิตวานิช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ชัยยนต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 905, มาตรา 916, มาตรา 989

โจทก์ จำเลย และบุคคลอื่นอีกหลายคนตกลงเล่นแชร์โดยมี ก. เป็นนายวง
จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระค่าแชร์โดยระบุชื่อ ก. เป็นผู้รับเงินและขีดคร่อมมอบให้
ก. ต่อมา ก. หลบหนีไป ดังนี้ การที่โจทก์เข้าร่วมประชุมตั้งวงแชร์และตกลงเข้าเป็น
สมาชิกวงแชร์ด้วย โจทก์จึงอยู่ในฐานะที่ต้องรู้ถึงข้อตกลงในการเล่นแชร์ตลอดทั้ง
การที่สมาชิกต้องส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ค่าวงแชร์ด้วย เมื่อ ก. หลบหนี เช็คที่สมาชิกส่ง
จ่ายชำระค่าวงแชร์จึงเป็นเช็คที่ไม่มีมูลหนี้ การที่โจทก์รับโอนเช็คที่จำเลยส่งจ่ายเพื่อ
ชำระค่าแชร์มาไว้ในครอบครอง จึงเป็นการรับโอนเช็คด้วยคบคิดกันฉ้อฉล โจทก์จึง
ไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คดัง
กล่าว

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ จำเลยทั้งสองและนายกฤษฎ์สุขวิวัฒน์ศิริกุล กับ
พวกรวม 18 คน ได้เล่นแชร์กันหุ้นละ 100,000 บาท โดยนายกฤษฎ์เป็นนายวงซึ่งจะ
ได้รับเงินเป็นคนแรกจำเลยทั้งสองได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทระบุชื่อนายกฤษฎ์เป็นผู้รับเงิน

และขีดคร่อม แต่ก่อนที่เช็คจะถึงกำหนดเรียกเก็บ นายกฤษณ์ได้หลบหนีไป จำเลย จึงแจ้งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินแต่นายกฤษณ์และโจทก์ได้ร่วมกันโอนเช็คให้ โจทก์ด้วยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 100,600 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ จำเลยทั้งสอง นายกฤษณ์ นายชำนาญนายชาญณรงค์ และบุคคลอื่นอีกหลายคนตกลงเล่นแชร์กัน โดยนายกฤษณ์เป็นนายวงแชร์และมี สมาชิกทั้งหมด 18 หุ้น หุ้นละ 100,000 บาทมีการประมูลแชร์กันทุกวันที่ 11 ของ เดือน จำเลยทั้งสองได้ส่งจ่ายเช็คพิพาท จำนวนเงิน 100,000 บาท ระบุชื่อนายกฤษณ์เป็นผู้รับเงินและขีดคร่อมมอบให้นายกฤษณ์เพื่อชำระค่าแชร์ ส่วนโจทก์ได้ส่ง จ่ายเช็คจำนวน 100,000 บาท มอบให้นายกฤษณ์เพื่อชำระค่าแชร์ต่อมานายกฤษณ์ หลบหนี แชร์วงนี้จึงล้มเลิกไปโดยยังไม่มีมีการประมูลการที่โจทก์เข้าร่วมประชุมตั้งวง แชร์และตกลงเข้าเป็นสมาชิกวงแชร์ด้วย โจทก์จึงอยู่ในฐานะที่ต้องรู้ถึงข้อตกลงใน การเล่นแชร์ตลอดทั้งการที่สมาชิกต้องส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ค่าแชร์ และย่อมรู้ว่าเมื่อนาย กฤษณ์หลบหนีไป เช็คพิพาทรวมทั้งเช็คทุกฉบับที่สมาชิกส่งจ่ายชำระค่าแชร์วงนี้ให้ นายกฤษณ์เป็นเช็คที่ไม่มีมูลหนี้พฤติการณ์ที่โจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้ในครอบครอง เช่นนี้เห็นได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทมาโดยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยทั้งสองมีข้อต่อสู้อยู่กับ นายกฤษณ์ผู้โอน ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้ในครอบครองเนื่องจากนาง

วรรณานำเช็คพิพาทและเช็คฉบับอื่นอีกหลายฉบับที่นายกฤษณ์สลับหลังมาแลกเงินสดจากโจทก์และโจทก์ได้ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้แก่นางวรรณารวมเป็นเงิน 628,480 บาทและมีการเรียกเก็บเงินตามเช็คฉบับนี้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากโจทก์รู้แล้วว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่ไม่มีมูลหนี้เพราะเช็คล่มเลิกแล้ว พฤติการณ์ที่โจทก์รับโอนเช็คพิพาทและฉบับอื่นอีกหลายฉบับไว้แล้วส่งจ่ายเช็คต่อพิรุธชนให้สงสัยว่าจะเป็นวิธียืมมือโจทก์ให้นำเช็คพิพาทมาฟ้องจึงไม่มีเหตุผลอันควร โจทก์รับโอนเช็คพิพาทด้วยคบคิดกันฉ้อฉล โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 905, 916 ประกอบมาตรา 989

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-เริงธรรม ลัดพลี-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ